

1503604-65.2022.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... POSSIBILIDADE.(3) PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA.(6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7) CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO.(8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA APREENSÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503604-65.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503604-65.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE DIEGO BUENO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Vistos.

KAIQUE DIEGO BUENO, qualificado à fl. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 19 de junho de 2022, por volta de 20h30min, na Rua Bento José de Carvalho, nº 343, nesta cidade e comarca, KAIQUE DIEGO BUENO, já qualificado, subtraiu, para si, mediante escalada, aproximadamente 30 kg de fios de cobre (cf. auto de exibição de fl. 14), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Espaço Glamour", representado por Cristiane Santana. Segundo foi apurado, o denunciado se dirigiu ao local dos fatos e, aproveitando-se falta de vigilância decorrente do período noturno, após escalar o muro e tomar acesso ao telhado do estabelecimento, passou a subtrair os fios de cobre, retirando-os das instalações elétricas. Todavia, a proprietária do estabelecimento foi comunicada acerca do furto em andamento e, acionados, policiais militares foram até o local, no que flagraram o denunciado descendo o muro do imóvel. Realizada a abordagem, foram encontradas lançadas ao solo uma sacola plástica e uma mochila contendo os fios de cobre subtraídos e um alicate para corte. Formalmente interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado confessou a prática do furto, afirmando que furtou os fios para pagar dívidas de drogas (fl. 06).

A denúncia de fls. 105/107 foi recebida em 30 de junho de 2022 (fl. 109).

Homologado o auto de prisão em flagrante e convertido o flagrante em prisão preventiva no termo de audiência de custódia (fls. 88/92)

Mandado de Prisão Cumprido em 20 de junho de 2022 (fl. 98).

Citado (fl. 174), o réu apresentou resposta à acusação (fls.159/171). Sustenta que os fatos ocorreram de forma diversa à narrada na peça acusatória, o que provará durante a instrução.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação, e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Em sede de alegações finais, o douto representante do Ministério Público postulou pela condenação do acusado.

Por sua vez, em derradeiras alegações, a Defesa postulou pela absolvição do acusado.

Relatados.

Fundamento e decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE

A materialidade delitativa do crime de furto foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 12/15), laudo pericial (fls. 142/143 e fls. 154/156) e relatório final (fls. 100/101), bem como pela sólida prova oral colhida sob o contraditório.

Outrossim, a autoria ficou comprovada de forma segura, estreme de dúvidas. Senão vejamos:

A representante do estabelecimento comercial vitimada CRISTIANE SANTANA, em seu depoimento em solo policial, disse que é proprietária da clínica Espaço Glamour, declara que foi avisada por vizinhos que indivíduo havia pulado o muro do local, para subtrair pertences de lá. Consigna que os fios foram subtraídos da parte externa do estabelecimento, uma vez que se trata de construção antiga e toda a parte elétrica para alimentar o sistemas de ares condicionados ficam no forro do telhado.

A testemunha de acusação, policial militar, ALEXSANDRO ROBERTO DIVINO, em sede policial, reforçou seu depoimento prestado administrativamente, bem como corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

Em juízo, relatou que estava em patrulhamento com o cabo Vitor na data dos fatos quando foi acionado via COPOM sobre a ocorrência de furto em estabelecimento comercial. Chegando ao local, avistou o indiciado descendo o muro e arremessando duas bolsas. Que dentro das bolsas havia vários fios de cobre. Que ao ser questionado sobre os itens dentro da bolsa o indiciado confessou ter furtado o local. Que o furto foi cometido mediante escalada.

A testemunha de acusação, policial militar, VITOR AUGUSTO VIOTTO DELSIN, em seu depoimento em sede policial, relatou que inquirido sobre os fatos, declara que foi acionado via COPOM sobre ocorrência de furto em estabelecimento comercial. Chegando ao local dos fatos, na rua Bento José de Carvalho, 343 – Espaço Glamour – deparou-se com o indicado descendo um muro, já com as coisas subtraídas jogadas no chão, momento em que efetuou a abordagem. Consigo, o indiciado nada trazia, porém tinha uma sacola e uma mochila. Na primeira havia vários fios de cobre, enquanto na mochila haviam mais fios e um alicate para corte. Que não conhecia o indiciado.

O réu KAIQUE DIEGO BUENO, em seu interrogatório em solo policial, respondeu que é usuário compulsivo de crack e esta devendo para traficantes do Bairro Vila Maria, os quais querem matar o interrogando em razão da dívida; que os traficantes são as pessoas de alcunha "BRUNO BEXIGÃO" e "PATRICK RATÃO" responsáveis pela biqueira da Rua Vitória Coli; que em razão disso, foi tentar furtar fios elétricos em um estabelecimento comercial, no centro da cidade; que no instante que descia do muro carregando fios foi abordado por Policial a paisana; que após isso foi conduzido ao Pronto Socorro e delegacia; que não sofreu agressão por parte dos policiais que o prenderam; que sobre sua prisão sua família está ciente, sendo avisada sua irmã de nome DANIELA FENANDA VILLA telefone 19 99269-6703; que deseja informar que

dispensa a presença de advogado.

Em seu interrogatório, em juízo, confessou os fatos. Respondeu que subiu o portão do estabelecimento para realizar o furto. Que o portão era de grade. Que o portão tinha aproximadamente 1,5m de altura.

Pois bem.

Ainda, não há indícios de que poderia estar a vítima querendo prejudicar o acusado. Acresça-se a isso que, em se tratando de delito patrimonial, a palavra da vítima ganha contornos de indiscutível relevância no cotejo probatório, até mesmo porque inexistem razões para duvidar de sua versão, a qual se mostrou coesa, coerente e lastreada nas demais provas coligidas nos autos. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Grave ameaça configurada. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Pleito de desclassificação para tentativa. Rejeição. O crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída mediante grave ameaça ou violência, não se mostrando necessária posse tranquila, fora da vigilância da vítima. Penas dosadas com critério. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal. Regime inicial semi aberto mantido ante o recurso exclusivo da defesa. RECURSOS DESPROVIDOS. (Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Mauá; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/03/2017; Data de registro: 29/03/2017). (destaque nosso)

APELAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECEPÇÃO DOLOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. (1) MATERIALIDADE S E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. (2) MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA. (6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7) CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO. (8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA APREENSÃO DA "RES". SUFICIÊNCIA. (9) DOLO NA RECEPÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. (10) VALOR PROBATÓRIO DOS INDÍCIOS. (11) CONSUMAÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA PELA SIMPLES OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA. (12) PENAS E REGIMES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (13) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...)

3. As autorias dos crimes restaram demonstradas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, por uma das vítimas. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime patrimonial violento, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREspn. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ª T. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015). (Destaque nosso) (Relator(a): Airton Vieira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 06/07/2016; Data de registro: 12/07/2016)

O animus rem sibi habendi (elemento subjetivo do tipo) revelado pelo comportamento do réu, restou sobejamente demonstrado, pois, como visto, ele atuou com vontade livre e consciente de subtrair o bem da vítima acrescida da finalidade expressa no tipo, que é o de ter a coisa para si, o animus rem sibi habendi.

Inegável, portanto, que o réu, subtraiu, para si, mediante escalada, 30kg de fios de cobre, pertencentes ao citado estabelecimento comercial. Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia pelo acusado, apesar da negativa deste em juízo.

Convém mencionar que para configuração de tal delito exige-se não só a inversão da propriedade de coisa móvel, mas, também, o especial fim de agir, evidenciado pela expressão “para si ou para outrem” contida no art. 155, do Código Penal, que no caso dos autos, restou configurado pelo comportamento de proprietário exercido pelo réu.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de furto é crime material e instantâneo, caracterizando-se com a posse de fato da res furtiva, restando consumado ainda que o agente permaneça com o bem por curto espaço de tempo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.” (REsp 1.524.450 – RJ 2015/0073105-7; Relator Ministro Nefi Cordeiro; DJe: 29/10/2015)

Não há que se falar em modalidade tentada, haja vista que houve a inversão da posse pelo réu, conforme exegese da Súmula 582 do STJ.

Ainda nesta toada, presente a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, haja vista o crime ter sido cometido mediante escalada, uma vez que o acusado aproveitando-se da falta de vigilância decorrente do período noturno, escalou o muro e tomou acesso ao telhado do estabelecimento para que pudesse subtrair os fios de cobre, retirando-os das instalações elétricas.

Portanto, comprovadas estão a materialidade e autoria delitiva.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvida de que o réu praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passa-se à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes do art. 59, do CP, verifica-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. É possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias lhe são desfavoráveis, ante a quantidade e valor dos bens furtados. Motivo pelo qual fixa-se a pena-base 2/8 (dois oitavos) acima do mínimo previsto para o tipo, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (Súmula 545/STJ), mas reconheço a agravante de reincidência (consta da certidão de fls. 67/74 e FA de fls. 75/87), ficando a pena intermediária no patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena

definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Fixa-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, "b", do CP, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, ante a quantidade de pena aplicada.

Impossibilitada a substituição da pena (art. 44) e a suspensão condicional da pena (art. 77), pela reincidência do réu, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR, KAIQUE DIEGO BUENO, à pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, em regime semiaberto, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, e que com a sentença condenatória entendeu-se pela efetiva prática do crime, irrazoável que o réu possa recorrer em liberdade, motivo pelo qual mantenho a prisão do réu, pela permanência das circunstâncias do art. 312 do CPP e atendimento aos requisitos do art. 313, I do mesmo código processual, conforme decisão de fls. 88/92.

Recomende-se o réu no lugar em que se encontra, para que adote as providências necessárias e urgentes para sua transferência para unidade prisional compatível com o regime ora aplicado (semiaberto).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que nessa oportunidade concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de fixar a indenização à vítima, uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. Expeça-se ou adite-se a guia de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente.

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária nos termos do art. 686, do CPP;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Fica desde já o réu intimado a pagar os dias multa, em 5 dias a contar do trânsito em julgado.

Caso o E. Tribunal de Justiça mantenha esta sentença absolutória ou condenatória, cumpra-se o v. acórdão e o integralmente o acima disposto, arquivando-se.

Caso esta sentença seja reformada, cumpra-se o v. acórdão. E, comunique-se o trânsito em julgado ao e. Tribunal de Justiça, se for o caso.

Aguarde-se por 120 dias o julgamento do "habeas corpus", se for o caso.

P.I.C.

Porto Ferreira, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA